

【일련번호 12】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 전남대학교○○병원 ★★부

【처 분 종 류】 시정

【제 목】 신규직원 범죄경력 조회 소홀

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

○○병원 ★★부는 병원이 필요로 하는 적정 인력을 적시에 확보하고 효율적인 인력 운영과 조직의 원활한 기능 수행을 위해 「인사규정」 및 「직원 임용시험 시행세칙」에 따라 인력 운영계획을 수립하고, 신규 인력의 모집 및 선발 업무를 수행한다.

2. 관계 법령(판단기준)

「노인복지법」, 「장애인복지법」, 「청소년성보호법」, 「아동복지법」 등 법령에서는 우리병원과 같은「의료법」제3조의 의료기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람(이하 “취업자등”)에 대하여 [표9]와 같이 관련 범죄경력을 조회하도록 명시하고 있다.

[표9] 범죄경력 조회 관련 법령

구분	노인학대관련범죄 경력 조회	장애인학대관련범죄등 경력 조회	성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 경력 조회
근거 조항	·「노인복지법」 제39조의17, 동법 시행령 제20조의9	·「장애인복지법」 제59조의3, 동법 시행령 제36조의2	·「청소년성보호법」 제56조, 동법 시행령 제25조 ·「아동복지법」 제29조의3, 동법 시행령 제26조의 5
대상	의료기관 취업자등 전원	의료기관 취업자등 중 「의료법」 제2조 의료인, 「의료법」 제2조 간호조무사, 「의료기사법」 제2조 의료기사	의료기관 취업자등 중 「의료법」 제2조 의료인, 「의료법」 제2조 간호조무사, 「의료기사법」 제2조 의료기사

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 ○○병원 신규채용 직원의 범죄경력 조회 실시 현황을 점검한 결과, 110명의 범죄경력 조회를 실시하지 않은 사실을 [붙임3] 과 같이 확인하였다.

4. 판단요지

범죄경력 조회는 「노인복지법」 등 관련 법령에 따라 취업제한 명령을 받은 자가 제한기간 중 관련 사업장에 취업하거나 사실상 노무를 제공하는 것을 방지 함으로써, 법 위반 행위의 발생을 사전에 차단하고 범죄 예방을 도모하는 데 그 목적이 있다.

한편, 범죄경력 조회를 실시하지 않아 결격사유에 해당하는 자를 임용할 경우, 임용되어서는 안 될 자가 임용되는 결과를 초래할 수 있으며, 이로 인해 해당자의 임용을 추후 취소하게 되는 것은 물론, 공정한 채용을 기대한 응시자와 병원의 신뢰를 심각하게 훼손하는 행위이다. 나아가, 실제로 임용되어야 할 자가 그 기회를 상실함으로써 공정성과 기회의 균형이 무너지고, 이는 응시자 개인에게는 중대한 불이익이자 병원으로서도 유능한 인재를 확보할 기회를 상실하는 문제로 이어질 수 있다.

이처럼 범죄경력 조회는 법치주의에 기반한 사회 안전과 신뢰 유지라는 중요한 목적을 가지고 있으며, 이를 소홀히 할 경우 임용 과정에서 발생할 수 있는 부적절한 인사와 이로 인한 공정성 훼손, 인재 선발의 실패 등 심각한 문제가 초래될 수 있는바, 이러한 문제를 예방하고 병원의 신뢰를 지키기 위해 범죄경력을 미실시한 자에 대해 관련 범죄경력 조회를 실시하고 향후에 범죄 경력 조회가 누락되지 않도록 철저한 관리가 요구된다.

【처 분 요 구】

전남대학교○○병원장은 관련 범죄경력조회를 실시하지 않은 자에 대해 범죄경력조회를 보완 실시하고, 신규채용 시 범죄경력 조회가 철저히 실시될 수 있도록 주의하여 주시기 바랍니다. 추후 동일한 지적사항이 재발 시에는 엄중 조치할 예정이오니 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.(시정-전남대학교○○병원 ★★부)

[붙임3] 범죄경력 조회 미 실시 현황

(기간 : 2021. 5. 1. ~ 2025. 3. 21.)

연번	임용일	구분	성명
1	2021-01-04	대체자	김**
2	2021-02-01	대체자	최**
3	2021-03-01	전공의	최**
4	2021-03-01	전공의	고**
5	2021-03-01	전공의	고**
6	2021-03-01	전공의	구**
7	2021-03-01	전공의	김**
8	2021-03-01	전공의	김**
9	2021-03-01	전공의	김**
10	2021-03-01	전공의	노**
11	2021-03-01	전공의	박**
12	2021-03-01	전공의	박**
13	2021-03-01	전공의	박**
14	2021-03-01	전공의	서**
15	2021-03-01	전공의	송**
16	2021-03-01	전공의	송**
17	2021-03-01	전공의	신**
18	2021-03-01	전공의	오**
19	2021-03-01	전공의	오**
20	2021-03-01	전공의	정**
21	2021-03-01	전공의	조**
22	2021-03-01	전공의	차**
23	2021-03-01	전공의	채**
24	2021-03-01	전공의	최**
25	2021-03-01	전공의	허**
26	2021-03-01	전공의	방**
27	2021-07-26	대체자	박**
28	2021-09-01	전공의	노**
29	2021-10-20	대체자	김**
30	2022-02-14	대체자	정**
31	2022-03-01	전공의	강**
32	2022-03-01	전공의	강**
33	2022-03-01	전공의	고**
34	2022-03-01	전공의	공**
35	2022-03-01	전공의	김**
36	2022-03-01	전공의	김**
37	2022-03-01	전공의	김**
38	2022-03-01	전공의	김**
39	2022-03-01	전공의	김**
40	2022-03-01	전공의	김**
41	2022-03-01	전공의	박**
42	2022-03-01	전공의	송**
43	2022-03-01	전공의	신**
44	2022-03-01	전공의	양**

연번	임용일	구분	성명
45	2022-03-01	전공의	이**
46	2022-03-01	전공의	정**
47	2022-03-01	전공의	최**
48	2022-03-01	전공의	황**
49	2022-03-01	전공의	강**
50	2022-03-01	전공의	임**
51	2022-03-01	전공의	이**
52	2022-03-01	전공의	이**
53	2022-03-01	전공의	이**
54	2022-03-01	전공의	임**
55	2022-03-02	대체자	정**
56	2022-03-03	대체자	박**
57	2022-04-04	대체자	이**
58	2022-06-14	대체자	이**
59	2022-07-20	대체자	문**
60	2022-09-01	대체자	김**
61	2023-03-01	전공의	고**
62	2023-03-01	전공의	곽**
63	2023-03-01	전공의	김**
64	2023-03-01	전공의	김**
65	2023-03-01	전공의	김**
66	2023-03-01	전공의	김**
67	2023-03-01	전공의	박**
68	2023-03-01	전공의	손**
69	2023-03-01	전공의	송**
70	2023-03-01	전공의	원**
71	2023-03-01	전공의	이**
72	2023-03-01	전공의	이**
73	2023-03-01	전공의	장**
74	2023-03-01	전공의	정**
75	2023-03-01	전공의	조**
76	2023-03-01	전공의	진**
77	2023-03-01	전공의	최**
78	2023-03-01	전공의	최**
79	2023-03-01	전공의	최**
80	2023-03-01	전공의	한**
81	2023-03-01	전공의	현**
82	2023-03-01	전공의	김**
83	2023-09-01	전공의	박**
84	2024-03-01	전공의	김**
85	2024-03-01	전공의	오**
86	2024-03-01	전공의	이**
87	2024-03-01	전공의	최**
88	2024-05-01	전공의	김**
89	2025-03-01	전공의	강**
90	2025-03-01	전공의	고**

연번	임용일	구분	성명
91	2025-03-01	전공의	김**
92	2025-03-01	전공의	김**
93	2025-03-01	전공의	김**
94	2025-03-01	전공의	김**
95	2025-03-01	전공의	김**
96	2025-03-01	전공의	김**
97	2025-03-01	전공의	안**
98	2025-03-01	전공의	염**
99	2025-03-01	전공의	오**
100	2025-03-01	전공의	이**
101	2025-03-01	전공의	이**
102	2025-03-01	전공의	이**
103	2025-03-01	전공의	이**
104	2025-03-01	전공의	전**
105	2025-03-01	전공의	정**
106	2025-03-01	전공의	최**
107	2025-03-01	전공의	최**
108	2025-03-01	전공의	최**
109	2025-03-01	전공의	김**
110	2025-03-01	전공의	김**